

2024년도 종합감사 실시 결과

(00000사업소, 000000사업소)

□ 처분내역

1. 전보 등 인력 운영에 관한 사항

【 관련근거 】

- 「인사규정」 제22조(전보), 「인사규정시행내규」 제30조의 3(전보 등)에 의거 “직무를 수행할 수 있도록 적절한 순환전보를 실시하며, 전보는 직무 안정성을 유지하되, 직원 직무능력을 발전시키기 위해 근무지 순환을 촉진하여야 한다.” 로 되어 있음.

— 《 관련근거 》 —

【 인사규정 】

제22조(전보)

- ① 직원이 동일직위에서 안정적이고 창의적인 직무를 수행할 수 있도록 적절한 순환전보를 실시하여야 한다.

【 인사규정시행내규 】

제30조의 3(전보 등)

- ② 규정 제22조에 따른 전보는 직무안정성을 유지하되, 직원 직무능력을 발전시키기 위해 근무지 순환을 촉진하여야 한다.

【 문제점 】

- 0000팀, 0000팀은 기관사의 교번 근무 특성상 개인별 출·퇴근 시간 차이 등으로 전보 등 인력 운영 시 어려움이 예상되기는 하나, 근무지 순환(호선 간, 사업소 팀) 없이 10년 초과 근속 인원이 현원 대비 최대 55.9%를 차지하고 있으므로 직무의 안정성을 유지하되, 직원 직무능력을 발전시키기 위해 근무지 순환을 촉진할 필요가 있음.

※ 배치(근속)현황

[기준일 : 2024.9.25.]

소 속	현원	~3년	~5년	~10년	~15년	15년 초과	10년초과 점유율
0000팀	84	14	7	16	6	41	55.9%
0000팀	69	13	5	20	12	19	44.9%

【 조치할 사항 】

- 0000팀, 0000팀은 전보 등 인력 운영 시 직무의 안전성을 유지하되, 직원 직무능력을 발전시키기 위한 근무지 순환 배치를 적극 추진할 것을 권고함.

【 처분사항 】

- 0000팀 행정상 “권고” , 0000팀 행정상 “권고”

2. 대기기관사 운영에 관한 사항

【관련근거】

- 「취업규칙」 제15조(출·퇴근)에 의거 직원은 지정된 시각까지 출근하여야 하며, 2021년 노사실무대표 합의서(2021.12.15.)에 따라 미충당 대기기관사는 해당 소속에 대기하고 교육 등 별도 00사업소 내 지정 업무를 수행하여야 함.

《 관련근거 》

【취업규칙】

제15조(출·퇴근)

직원은 지정된 시각까지 출근하여야 하며, 업무개시 전에 근무준비를 완료하여야 한다.

【노사실무대표합의서,(2021.12.15.)】

미충당 대기기관사는 해당 소속에 대기하고, 교육 등 별도 00사업소 내 지정업무를 수행한다.

【문제점】

- 0000팀, 0000팀은 토/일요일, 공휴일 열차 운행 감소로 운전 명령을 받지 않은 대기기관사 3~6명이 발생하나, 본선 기관사의 근로조건 개선을 위해 대기기관사 1,530명 중 137명(8.95%)은 해당 소속에 대기하지 않고 근무지 외(자가 근무)에 대기하였음.

※ 근무지 외 대기현황

[기간 : 2022.1.1.~2024.9.25.]

대기기관사	근무지 외 대기	
	인원	비율
1,530명	137명	8.95%

【조치할 사항】

- 0000팀, 0000팀은 토/일요일, 공휴일 열차운행 감소로 운전 명령을 받지 않은 대기기관사를 해당 소속에서 대기하고 교육 등 별도 00사업소 내에서 지정 업무를 수행하는 등 시정할 것.

【 처분사항 】

- 0000팀 행정상 “**시정**” , 0000팀 행정상 “**시정**”

3. 기관사 대기S(휴무) 사용에 관한 사항

【관련근거】

- 2013년 노사실무대표 합의서(2013.9.25.)에 따라 본선 주간 대기기관사 1명 이상 운영 시 대기S(휴무)¹⁾를 연간 1인당 3개씩 지정하여 사용토록 부여하였고, 2019년 노사실무대표 합의서(2019.12.16.), 2021년 노사실무대표 합의서(2021.12.15.)에 따라 1일 휴가 보장인원 적용기준에 대기 S를 반영함.

《 관련근거 》

【노사실무대표 합의서(2013. 9.25)】

- 본선 기관사의 근로조건 완화를 위해 ‘14년 1월부터 00팀마다 주간대기기관사 1명 이상 운영 시 대기휴무(S포함)를 연간 1인당 3개씩 지정하여 사용토록 부여하며 이로 인해 휴무충당 및 유급휴일이 발생하지 않도록 하며 다음사항을 준수한다.
 - 가능한 균등하게 부여하며, 당해 연도 미사용분은 자동 소멸한다.
 - 주간대기자 추가 확보를 위해 기 지정된 대휴를 취소 할 수 없다.
단, 운용·입환 3명 근무(야간 및 토·휴일 포함) 시는 예외로 한다.
 - 「대기기관사 운용 및 휴무충당 기준(00부-1638, ‘13.07.26)」 준수
 - 연간 도중 본선전입기관사 부여기준 : 전입일자 기준 4개월에 1개 부여

【노사실무대표 합의서(2019.12.16.)】

- 1·2호선 본선 기관사의 근로조건 개선을 위해 ‘20년부터 다음과 같이 시행한다.
 - 1일 휴가보장인원

0000부	0000부	0000부	0000부
4명	4명	5명	4명

- 적용기준 : 연중(반기)지정휴무, 연차, 장기재직(근속포함)휴가, 대기S

【노사실무대표 합의서(2021.12.15.)】

- 1·2호선 본선 기관사의 근로조건 개선을 위해 ‘22년부터 다음과 같이 시행한다.
 - 1일 휴가보장인원

구분	0000부	0000부	0000부	0000부
평일	4	4	5	4
토요일	6	6	7	5
일요일	7	7	8	7

- ※ 단, 토요일·휴일에 주·야간 운용(입환 포함)근무자가 00·00·0000부 3명, 0000부 2명 미만일 경우에는 토요일 및 휴일 보장인원에서 1명을 제외하고 운용할 수 있다.

- 적용기준 : 연중(분기)지정휴무, 연차, 장기재직(근속포함)휴가, 대기S, 특별휴가

1) 2013년 9월 25일 노사실무대표 합의서의 “대기휴무(S포함)”를 말하며, 2019년 12월 16일 노사실무대표 합의서에서 “대기S”로 변경됨.

【 문제점 】

- 0000팀, 0000팀은 대기S(휴무)를 휴가 보장 인원에 적용하여 사용하면서 2013년 노사실무대표 합의서의 연간 1인당 3개씩 지정하여 사용토록 부여한 기준은 준용하고 있으나, 주간 대기기관사 1명 이상 운영 시 부여하는 조건과 4개월에 1개 부여기준은 준용하지 않고 대기S(휴무)를 사용하여 2024년 1월부터 4월까지 발생일 대비 최대 51.5% 초과 사용한 사실이 있음.

부서	본선 기관사	1월~4월(4개월) 대기S(휴무)		
		발생일	사용일	초과사용률
0000팀	68명	68일	103일	51.5%
0000팀	58명	58일	60일	3.4%

【 조치할 사항 】

- 0000팀, 0000팀은 기관사 대기S(휴무)를 주간 대기기관사 1명 이상 운영 시 부여하는 조건과 4개월에 1개 부여기준 등을 관련부서(0000팀, 0000팀 등)와 협의하여 운영기준을 준수하는 등 시정할 것.

【 처분사항 】

- 0000팀 행정상 “시정” , “주의” , 0000팀 행정상 “시정” , “주의”

4. 하자검사 업무 소홀

【관련근거】

- 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제20조, 동법 시행령 제70조, 동법 시행규칙 제69조, 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제9장에 의거 담보책임 존속기간이 정해진 공사, 용역, 물품 계약 건은 담보책임 존속기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자검사를 하고, 하자담보책임기간이 만료되기 14일 전부터 만료일까지의 기간 중에 최종검사를 해야 함.

《 관련근거 》

【지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령】

제70조(하자 검사)

- ① 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 제69조에 따른 담보책임의 존속기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자를 검사하거나 소속 공무원에게 그 사무를 위임하여 검사하게 하여야 한다.

【지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙】

제69조(하자 검사)

- ① 영 제70조에 따라 하자 검사를 하는 자는 제68조에 따른 담보책임의 존속기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자 검사를 하여야 하며, 담보책임의 존속기간이 만료되는 경우에는 행정안전부장관이 정하는 바에 따라 지체 없이 따로 검사를 하여야 한다.

【지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준】

제9장 계약 일반조건 제11절 3.

- 나. 계약담당자는 하자담보책임기간이 만료되기 14일 전부터 만료일까지의 기간 중에 최종검사를 해야 하며, 최종검사와 정기검사 기간이 중복될 경우 최종검사로 갈음할 수 있다, 최종검사를 완료한 때에는 즉시 하자보수완료확인서를 계약상대자에게 발급해야 하며 이 경우 최종검사에서 발견되는 하자사항은 이 확인서가 발급되기 전까지 계약상대자가 자신의 부담으로 보수해야 한다.

【문제점】

- 0000팀은 2022년 7월부터 2024년 9월까지 「전동차 보조전원장치 컨트롤박스 등 2종 제조 구매」 외 25건의 하자검사를 시행하면서 정기검사

10건을 미시행하고, 담보책임기간이 만료된 후에 최종검사 4건을 시행한 사실이 있음.

구분	정기검사 미시행				담보책임기간 만료 후 최종검사
	2022년	2023년		2024년	
	하반기	상반기	하반기	상반기	
건수	7건	0건	0건	3건	4건

【 조치할 사항 】

- 0000팀은 향후 동일사례가 발생하지 않도록 하자관리 업무에 만전을 기하도록 할 것.

【 처분사항 】

- 0000팀 0000 0급 000 신분상 “주의” , 0000 0급 000 신분상 “주의”

5. 일용근로자 노무비 지급확인 누락

【관련근거】

- 「지방자치단체 입찰및계약집행기준」 제9장 계약 일반조건 제9절(검사와 대가지급) 9. “공사 및 용역근로자 근로조건 보호지침 대상 계약에서 노무비의 구분관리 및 지급확인”에 의거 계약상대자는 근로자의 노무비 청구내역을 제출하여야 하고, 발주부서에서는 노무비 구분관리 및 지급 확인을 하여야 함.

《관련근거》

【지방자치단체 입찰 및 계약집행기준】

제9장 계약 일반조건

제9절(검사와 대가지급)

- 9. 공사 및 용역근로자 근로조건 보호지침대상 계약에서 노무비의 구분관리 및 지급확인
 - 가. 계약상대자는 발주기관과 협의하여 정한 노무비 지급기일에 맞추어 매월 모든 근로자(직접노무비 대상에 한하며, 하수급인이 고용한 근로자를 포함)의 노무비 청구내역(근로자 개인별 성명, 임금 및 연락처 등)을 제출해야 한다.

【행정안전부 공사근로자 노무비 구분관리 및 지급확인제 실무요령(안)】

- 노무비 구분관리 및 지급확인제 적용 제외
 - 직접노무비 지급대상 전원이 계약상대자의 상용근로자만 구성된 공사
 - 기타 천재지변 등의 사유로 객관적으로 동 제도를 적용할 수 없다고 인정 경우
- 노무비 구분관리제 적용 제외(단, 지급확인제는 적용)
 - (先지급) 노무비 청구기일 전에 근로자 전원에게 노무비를 지급한 경우
 - (현금지급) 계좌개설 불가 등의 사유로 계좌입금 대신 현금지급하는 경우
 - 계약기간이 1개월 미만인 공사

【문제점】

- 0000팀 「00기계장비 자동기취장치 도장공사(2022년 10월)」는 착공 시 공사 근로자 노무비 구분관리 및 지급확인제 적용제외(계약기간 1개월미

만 공사) 하였으나, 준공 시 노무비 구분관리 및 지급확인제 적용제외 대상이 아닌 실작업자가 일용근로자로서 노무비 지급여부 확인을 누락한 사실이 있음.

※ 일용직 노무비 지급확인 누락

적용 제외		상용근로자	일용근로자(실작업자)
계약업체	(주)0000 000	000	000
		000	000
		000	000
사 유	1개월 미만공사	000	000
		000	000

【 조치할 사항 】

- 0000팀은 향후 동일사례가 발생하지 않도록 일용 근로자 노무비 지급확인에 만전을 기하도록 할 것.

【 처분사항 】

- 0000팀 0000 0급 000 신분상 “주의”

6. 물품 검사검수 처리절차 미흡

【관련근거】

- 「회계규정 시행내규」 제126조(검수결과의 처리) 및 「회계업무편람」에 의거 소속직원은 계약금액 200만원 이상의 물품에 대한 지출 및 지출원인행위인 품질, 수량 등 계약의 이행여부 확인을 위한 물품검수보고서를 작성하여야 함.

《 관련근거 》

【회계규정시행내규】

제126조(검수결과의 처리)

1. 물품에 대한 검수보고는 물품검수보고서에 필요사항을 명기함으로써 검수보고에 갈음한다.

【회계업무편람】

지출 및 지출원인행위

- ③ 품질, 수량 등 계약의 이행여부 확인
 - 물품검수보고서 작성(200만원 이상)

【문제점】

- 0000팀 「2022년 여자000 신설침실에어컨 구매」, 0000팀 「2022년 0000부 에어컨 및 냉난방기 구매」 시 검사검수요청서를 미등록하고 물품검수보고서를 누락한 사실이 있음.

부서명	년 도	계 약 명	계약금액	검사검수요청서	물품검수보고서
0000팀	2022년	여자000 신설침실에어컨 구매	2.6백만원	미등록	누락
0000팀	2022년	에어컨 및 냉난방기 구매	3.6백만원	미등록	누락

【조치할 사항】

- 0000팀, 0000팀은 향후 동일사례가 발생되지 않도록 물품검사검수에 만전을 기하도록 할 것.

【 처분사항 】

- 0000팀 0000 0급 000 신분상 “주의” , 0000팀 0000 0급 000 신분상
“주의”

7. 차량기지 내 흡연실 지정에 관한 사항

【관련근거】

- 「국민건강증진법」 제9조에 의거 “지방공기업법에 따른 지방공기업의 청사는 해당 시설의 전체를 금연구역으로 지정하고 금연구역을 알리는 표지를 설치하여야 한다. 이 경우 흡연자를 위한 흡연실을 설치할 수 있으며, 금연구역을 알리는 표지를 설치하여야 한다.” 로 되어 있음.

— 《관련근거》 —

【국민건강증진법】

제9조(금연을 위한 조치)

- ④ 다음 각 호의 공중이 이용하는 시설의 소유자·점유자 또는 관리자는 해당 시설의 전체를 금연구역으로 지정하고 금연구역을 알리는 표지를 설치하여야 한다. 이 경우 흡연자를 위한 흡연실을 설치할 수 있으며, 금연구역을 알리는 표지와 흡연실을 설치하는 기준·방법 등은 보건복지부령으로 정한다.

5. 「지방공기업법」에 따른 지방공기업의 청사

【문제점】

- 0000팀은 흡연자를 위한 흡연실을 지정하지 않고 00팀 출입문 입구, 관리동 출입구, 관리동 뒤편 통로 등 직원 이동 통로에 흡연하도록 재떨이, 의자를 설치 운영하고 있으나, 실외에 흡연실을 설치할 경우 흡연이 가능한 영역을 명확히 알 수 있도록 그 경계를 표시하거나, 표지판을 달거나 부착하고, 자연환기가 가능하게 하고, 부득이한 경우에는 별도로 환기 시설을 설치하여 연기 등 유해 물질에서 직원을 보호할 수 있는 대책을 마련할 필요가 있음.

【조치할 사항】

- 0000팀은 흡연자를 위한 흡연실을 지정하고, 연기 등 유해 물질에서 직원을 보호할 수 있도록 개선할 것.

【처분사항】

- 0000팀 행정상 “개선”

8. 업무용 차량 종합보험에 관한 사항

【관련근거】

- 「자동차손해배상 보장법」 제5조(보험 등의 가입 의무)에 의거 소속 직원들이 이용하는 업무용 차량의 종합보험 계약 시 운전자 연령을 만 26세 이상 기준으로 종합보험에 가입하고 있음.

《 관련근거 》

【자동차손해배상 보장법】

제5조(보험 등의 가입 의무)

- ① 자동차보유자는 자동차의 운행으로 다른 사람이 사망하거나 부상을 당한 경우에 피해자(피해자가 사망한 경우에는 손해배상을 받을 권리를 가진 자를 말한다. 이하 같다)에게 대통령령으로 정하는 금액을 지급할 책임을 지는 책임보험이나 책임공제(이하 “책임보험등”이라 한다)에 가입하여야 한다.

【문제점】

- 0000팀은 업무용 차량 운전의 최소 연령 등 전반사항을 고려하여 공용차량 세부지침을 수립한 후 종합보험을 가입하고, 운전이 부적합한 직원이 이용하지 않도록 대책을 마련할 필요가 있음.

【조치할 사항】

- 0000팀은 공용차량 세부지침을 수립한 후 종합보험에 가입하고, 운전이 부적합한 직원이 이용하지 않도록 개선할 것.

【처분사항】

- 0000팀 행정상 “개선”